

OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

Живая Конституция Универсального узуфрукта, Термодинамического баланса и управления на основе Жребия (Сортиции)

ГЛАВА I: ПРЕАМБУЛА И ИНВАРИАНТНЫЙ БИЛЛЬ О ПРАВАХ

Преамбула

Мы, живые обитатели Земли, признавая, что наше существование неразрывно укоренено в конечной, взаимосвязанной термодинамической биосфере, учреждаем настоящую Конституцию для Open Networked Earth (Открытая Сетевая Земля) (O.N.E.). Исторические модели управления выродились в войны, экологическое опустошение и системное неравенство, поскольку они основывали общественный порядок на искусственном дефиците, абсентеистском огораживании собственности и суверенных монополиях на принуждение. Мы утверждаем, что выживание, свобода и человеческое достоинство требуют структурного отделения физического жизнеобеспечения от финансового долга и бюрократического господства. Настоящая Конституция устанавливает вечный завет среди равных, призванный сохранять планетарное общее достояние, гарантировать неприкосновенную автономию личности и управлять нашей коллективной жизнью посредством разума, прозрачности и статистического представительства по жребию.

Статья 1.1 — Аксиома биосферного общего достояния

1. Планетарная биосфера — охватывающая атмосферу, глобальный гидрологический цикл, пахотный плодородный слой почвы, океанические системы, поток солнечной радиации и накопленное наследие научных и культурных знаний человечества — представляет собой неделимое общее достояние, принадлежащее всем живым существам.
2. Никакая часть планетарного общего достояния не может быть обращена в частную спекулятивную собственность, превращена в товар для извлечения нетрудового финансового дохода или подвергнута суверенному территориальному огораживанию.

3. Право собственности на любой физический или интеллектуальный ресурс существует исключительно как узуфрукт: защищенное право владеть, пользоваться и извлекать выгоду из ресурса при условии активного пользования, регенеративной заботы и сохранения его целостности для последующих поколений.

Статья 1.2 — Инвариантный личный и телесный суверенитет

1. Каждый человек обладает абсолютным, безусловным суверенитетом над своим биологическим, физическим и когнитивным субстратом.
2. Принудительное генетическое изменение, недобровольное биометрическое отслеживание, неврологический мониторинг, фармакологическая манипуляция и физическое порабощение навсегда запрещаются как структурные нарушения неприкосновенности личности.
3. За каждым человеком сохраняется ненарушимое право на телесную автономию, личную интимность, ментальное убежище и сострадательный, непринужденный биологический уход из жизни. Никакой гражданский мандат, коллективная чрезвычайная ситуация или административный указ не могут нарушать физический или психологический субстрат какого-либо лица.

Статья 1.3 — Универсальный базовый уровень выживания

1. Каждый житель обладает неотъемлемым правом по рождению на фундаментальное жизнеобеспечение, полностью отделенное от наемного труда, рыночного обмена, долговой кабалы или идеологического соответствия.
2. Безусловный базовый уровень включает в себя:

- Питьевую воду, отвечающую сертифицированной биологической чистоте;
- Полноценное, калорийно достаточное ежедневное питание;
- Безопасное, климатически устойчивое жилое убежище;
- Комплексную первичную, профилактическую и неотложную медицинскую помощь;
- Базовые энергетические нормы для бытового отопления, охлаждения и приготовления пищи;
- Неограниченный доступ к открытому хранилищу знаний, культуры и базовых инструментов.

1. Физическое выживание ни при каких обстоятельствах не должно использоваться какой-либо ассамблеей, институтом или коллективом в качестве инструмента поведенческого обусловливания, принуждения к труду или социального наказания.

Статья 1.4 — Инвариантные гражданские свободы и эпистемическая свобода

1. Каждое физическое лицо и объединение обладает безусловной свободой мысли, совести, слова, мирных собраний, добровольных ассоциаций и культурного самовыражения.
2. Ни один гражданский совет, ассамблея или цифровая инфраструктура не вправе подвергать цензуре мирное инакомыслие, подавлять оппозиционный исследовательский поиск или предписывать ортодоксальные убеждения.
3. В целях сохранения эволюционной адаптивности и предотвращения эпистемического застоя нерушимая доля в размере семи процентов (7%) всех общих производственных мощностей, вычислительной пропускной способности и исследовательских лабораторий должна постоянно резервироваться как Община Еретика для спекулятивных, неконсенсусных исследований без внешнего экспертного контроля. В случаях, когда объем заявок превышает доступную мощность, доступ распределяется строго посредством прозрачной ротационной сортиции по времени среди заявителей без идеологической фильтрации. Данный резерв несет нерушимую границу биобезопасности: исследования в области синтетических самовоспроизводящихся смертоносных патогенов, средств массового неврологического поражения или радиологического оружия категорически запрещены в пределах общего достояния. Для обеспечения соблюдения этой границы без идеологического надзора со стороны человека или алгоритмической полиции мыслей все оборудование для биологического синтеза во всем общем достоянии должно содержать публично проверяемые, защищенные от несанкционированного доступа блокираторы, препятствующие транскрипции последовательностей, внесенных в публичный реестр угроз, как указано в Приложении к Органическому закону. Отключение или обход этих блокираторов представляет собой структурное преступление против непрерывности биосферы.

Статья 1.5 — Принцип противодействия огораживанию

1. Любой правовой титул, финансовый контракт или административный механизм, направленный на реприватизацию жизненно важного общего достояния жизнеобеспечения, возрождение абсентеистского землевладения или извлечение монопольной ренты из потребностей человека, является ничтожным, недействительным и признается структурной агрессией против общества.
2. Научные открытия, биологическая генетика, вычислительные алгоритмы и конструкции механических инструментов являются всеобщими общественными благами, навсегда освобожденными от монопольных патентов, притязаний интеллектуальной собственности и проприетарных ограничений.

Статья 1.6 — Экологический долг и межпоколенческое попечительство

1. Каждый пользователь планетарного общего достояния несет неотвратимый долг биофизического попечительства. Человеческий метаболизм должен функционировать в

рамках циклических регенеративных границ и термодинамической несущей способности локальных водосборных бассейнов и глобальной биосферы.

2. Преднамеренное отравление экосистем, истощение невозобновляемых водоносных горизонтов и необратимое разрушение биологических сред обитания составляют преступления против планетарной непрерывности.
3. Нечеловеческие живые системы и региональные биомы обладают правосубъектностью по закону (*Jus Biosphaerae*), защищаемой перед гражданскими ассамблеями назначенными опекунами из числа людей, определяемыми по жребию.

Статья 1.7 — Приоритет и нерушимость фундаментальных прав

1. Права, свободы и базовые стандарты, определенные в настоящей Главе, являются структурными конституционными инвариантами.
2. Никакая ассамблея, референдум, чрезвычайное положение или квалифицированное супербольшинство не могут приостанавливать, умалять или отчуждать положения настоящего Билля о правах. Любой указ, законодательный акт или соглашение, противоречащие настоящей Главе, недействительны *ab initio*.

ГЛАВА II: ДЕКОНСТРУКЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ УЗУФРУКТА

Статья 2.1 — Отмена абсентеистского титула и деконструкция dominium

1. Устаревшая правовая доктрина абсолютной частной собственности (*dominium*) — одностороннее право эксплуатировать, накапливать, пренебрегать или уничтожать ограниченные земные активы — окончательно упраздняется на всей территории Open Networked Earth (Открытая Сетевая Земля) (O.N.E.).
2. Правовой титул на землю, водные объекты, сельскохозяйственные пояса, природные биомы и промышленное производственное оборудование существует исключительно как узуфрукт: условное право активного полезного использования, непрерывного присутствия и экологического попечения.
3. Титул, оторванный от фактического владения и общественной пользы, юридически ничтожен. Любой земельный участок, жилое помещение или производственный объект, оставленный заброшенным или удерживаемый для пассивной спекуляции, немедленно возвращается под юрисдикцию местной общины.

Статья 2.2 — Трехчастная классификация благ и общего достояния

В целях обеспечения неприкосновенной личной свободы при одновременном запрете монополистической эксплуатации все материальные активы подразделяются на три взаимоисключающих правовых класса:

1. **Неприкосновенные личные владения:** Личная одежда, домашняя обстановка, произведения искусства, предметы личного обихода, индивидуальные ремесленные инструменты и персональные вычислительные интерфейсы. Они остаются под абсолютным, постоянным суверенитетом индивида и ни при каких обстоятельствах не могут быть экспроприированы, коллективизированы или перераспределены какой-либо гражданской ассамблеей.

- *Двухуровневая классификация инструментов (Личное ремесло против Гражданской библиотеки):* Во избежание как приватизации коммунальной инфраструктуры, так и нарушения автономии ремесленников, инструментарий структурируется по двум операционным уровням:
- *Уровень 1 (Личное ремесленное снаряжение):* Высокоточные ремесленные орудия, профессиональные рабочие инструменты, инструменты для творчества и индивидуализированные рабочие станции, активно используемые в личном мастерстве. Они неприкосновенно персонализированы и требуют двустороннего согласия для доступа; избыточные единицы не могут претендовать на иммунитет Уровня 1 для осуществления частного накопительства.
- *Уровень 2 (Гражданские библиотеки инструментов):* Высокопрочное оборудование для технического обслуживания (перфораторы по камню, лестницы, буры, аэраторы, мойки высокого давления), находящееся в общем узуфрукте районных библиотек инструментов. Выдача осуществляется по ограниченным во времени сетевым токенам; добровольные депозиты обслуживаются за счет сообщества, предоставляя право приоритетного бронирования. Ущерб, причиненный по неосторожности, возмещается путем отработки нормированных часов по техническому обслуживанию под руководством местной гильдии инструментальщиков.

1. **Защищенный владельческий узуфрукт:** Основное жилье, приусадебные участки, семейные усадьбы и действующие мелкосерийные ремесленные мастерские, находящиеся в активном владении и обслуживании. Удерживаемый в рамках бессрочных нерыночных соглашений, основанных на принципах Community Land Trust (Общественный земельный траст) (CLT), владельческий узуфрукт гарантирует неприкосновенность частной жизни, наследственное право проживания для активных сожителей и полный иммунитет от рыночного отчуждения за долги или изъятия ренты.
2. **Федеративный общинный узуфрукт:** Водосборные бассейны, водоносные горизонты, леса, месторождения полезных ископаемых, энергетические сети, транспортные коридоры, промышленные производственные центры, больницы и магистральные сети связи. Они представляют собой неделимое общее достояние, удерживаемое в бессрочном доверительном управлении в интересах нынешнего и будущих поколений, под управлением

муниципальных советов по жребию (сортиции) и специализированных операционных гильдий. Передовые высококапиталоемкие промышленные объекты (фабрики полупроводниковой литографии, комплексы химического синтеза, предприятия тяжелой металлургии) признаются неделимым общественным капиталом (Уровень 2-А); попечение над ними вверяется специализированным рабочим гильдиям под надзором ассамблей по жребию (сортиции), при этом амортизация физического капитала и восстановление замкнутого экологического цикла юридически имеют приоритет перед распределением дискреционных излишков.

Статья 2.3 — Неотчуждаемая жилищная безопасность и абсолютный запрет на выселение

1. Безопасное жилье является неотчуждаемым правом человека. Выселение или принудительное перемещение любого лица в состояние бездомности или нищеты является структурным преступлением и антиконституционно.
2. Жилищное лендлордическое владение, спекулятивное удержание недвижимости и взимание денежной ренты юридически ничтожны.
3. В случаях, когда конструктивная аварийность, экологическая рекультивация или неустранимые межличностные бытовые кризисы вызывают необходимость физического переселения, споры разрешаются Местной согласительной комиссией в составе трех (3) отобранных по жребию (сортиции) граждан.
4. Никакое переселение не может быть осуществлено до тех пор, пока сообщество не предоставит равноценное или более качественное жилище, удовлетворяющее физиологическим потребностям, требованиям доступности и социальным нуждам затронутых жителей.

Статья 2.4 — Попечение над пахотными почвами и производительными активами

1. Пахотный верхний слой почвы, морские питомники и промышленные производственные мощности не могут быть куплены, проданы, заложены или сданы в аренду с целью извлечения денежной прибыли.
2. Сельскохозяйственные угодья распределяются между агроэкологическими коллективами, семейными земледельцами и аграрными трастами на основе биорегиональных потребностей в продовольствии и подтвержденного восстановительного хозяйствования.
3. Земледельцы обладают многопоколенческим узуфруктуарным владением до тех пор, пока сохраняются органическое здоровье почвы, стабильность водосборных бассейнов и биоразнообразие. Систематическое экологическое отравление или прекращение обработки земли влечет за собой рассмотрение Биорегиональной ассамблеей граждан; при

подтверждении факта нарушения экологического попечения права владения передаются добросовестным восстановительным попечителям.

Статья 2.5 — Заповедники общего наследия и позиционные активы

1. Географически уникальные или экологически уязвимые позиционные активы, включая прибрежные мысы, нетронутые берега рек, альпийские хребты и исторические святилища, ни при каких обстоятельствах не могут быть огорожены в качестве исключительных частных владений.
2. Постоянное частное жилое строительство вдоль нетронутых береговых линий или в экологических заповедниках запрещено.
3. Доступ к временным жилым ретритам в пределах позиционных заповедников регулируется посредством прозрачного гражданского жребия (сортиции): ротационные академические отпуска (саббатикалы), открытые для всех граждан, исследовательские гранты для деятелей науки и искусства, а также справедливый общественный доступ для посещения. Никакой род или административное должностное лицо не могут установить постоянное частное господство над красотой планеты.

Статья 2.6 — Разрешение узуфруктуарных споров и пороги голосования в ассамблеях

1. Изменения границ и муниципальное зонирование открыто обсуждаются перед органами жребия (сортиции) в строгом паритете нечетного числа участников:

- Корректировка землепользования на уровне микрорайона: рассматривается Соседскими советами по жребию (сортиции) в составе пятнадцати (15) граждан квалифицированным большинством в шестьдесят процентов (60%).
- Биорегиональное промышленное зонирование и сервитуты водосборных бассейнов: рассматриваются Биорегиональными ассамблеями граждан в составе ста одного (101) делегата квалифицированным большинством в шестьдесят процентов (60%).

1. Любой чрезвычайный указ, отменяющий или изменяющий владельческий узуфрукт в целях создания жизненно важной общественной инфраструктуры, требует непреложного конституционного квалифицированного большинства в семьдесят пять процентов (75%) голосов присутствующих членов ассамблеи в сочетании с обязательным заблаговременным предоставлением равноценного жилья и полным физическим возмещением, единогласно удостоверенным Местной согласительной комиссией; отказ в удостоверении может быть обжалован в межводосборную слепую коллегию из пятнадцати (15) граждан.

ГЛАВА III: БИОФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ УЧЕТ РЕСУРСОВ

Статья 3.1 — Термодинамическая граница и демонетизация общего достояния

1. Вся экономическая координация, промышленный метаболизм и распределение ресурсов в рамках Open Networked Earth (Открытая Сетевая Земля) (O.N.E.) строго основаны на физических законах термодинамики и экологическом балансе масс.
2. Абстрактный финансовый фиат, долговые инструменты со сложным процентом и спекулятивные ценовые механизмы лишаются правовой силы в качестве притязаний на биофизическое общее достояние.
3. Единицами учета являются доступная физическая эксергия (kWh), сухая масса материалов (kg), объем очищенной воды (L) и продолжительность циклов циркулярного восстановления.
4. Термодинамика определяет не подлежащий пересмотру предел для общества: ни один человеческий коллектив не вправе закладывать в бюджет, извлекать или потреблять ресурсы сверх подтвержденных темпов восполнения местных водосборных бассейнов и биосферы.
5. Многовекторные распределения используют децентрализованные динамические матрицы «затраты — выпуск» (Леонтьева — Канторовича), вектор ограничений которых включает эксергию (kWh), массу (kg) и геохимический круговорот; ни одно разрешение на производство не может превышать местные пределы замещения.
6. Автаркическая замкнутость Уровня 1: Жизнеспособность требует большего, чем просто неотрицательный валовой выпуск: ежегодный публичный аудит должен показывать, что все секторы, прямо или косвенно обеспечивающие потребности Уровня 1, включая кров и здравоохранение, полностью удовлетворяют совокупный спрос Уровня 1 исключительно за счет местных ресурсов и установленных мощностей, при нулевых внешних поступлениях и опубликованном маржинальном резерве.

Статья 3.2 — Абсолютный запрет ростовщичества, спекуляции и начисления сложных процентов на долг

1. Любой договор, алгоритм или реестр, требующий экспоненциального начисления сложных процентов, долговой кабалы или спекуляции финансовыми деривативами, является неконституционным, ничтожным и не подлежащим судебной защите.
2. Кредит существует исключительно как плановое административное выделение физической энергии, сырья и станочного времени, предназначенных для подтвержденной гражданской инфраструктуры, коммунального обслуживания или экологического восстановления.
3. Никакой долг не может капитализироваться; ни одно общее достояние, экосистема или жилище не могут быть заложены в качестве коммерческого обеспечения; и никакой провал

проекта не должен приводить к личному разорению, подневольному труду или лишению узуфрукта.

Статья 3.3 — Трехуровневая демократическая иерархия потребностей

Термодинамические измерения устанавливают физические ограничения, а не человеческую социальную ценность. Любое диспетчирование ресурсов строго подчиняется Конституционной иерархии потребностей:

1. **Tier 1 (Жизненно важный биологический базис):** Абсолютный, не подлежащий пересмотру приоритет, выделяемый для всеобщего выживания: подтвержденная питьевая вода, полноценное ежедневное питание, безопасный жилой кров, бытовое отопление и охлаждение, а также комплексное профилактическое и неотложное здравоохранение.
2. **Tier 2 (Гражданское содержание и общая инфраструктура):** Эксплуатационное обслуживание водоочистных сооружений, микросетей, артерий общественного транспорта, открытых сетей связи, больниц и ремонтных фаблабов (fab-labs).
3. **Tier 3 (Децентрализованный дискреционный излишек и открытая инициатива фаблабов):** Выделения ресурсов, предназначенные для культурного творчества, ремесленного мастерства, специализированных инструментов и поисковой науки. Tier 3 функционирует без центральной бюрократии или ценового нормирования: как только Уровни 1 и 2 обеспечены, подтвержденные экологические излишки распределяются посредством квадратичного сигнализирования предпочтений и партисипаторных графиков времени в фаблабах. Инвариант противодействия посредничеству: Высоковостребованные станочные слоты не подлежат передаче, защищены от повторной монополизации демпфированием и при неиспользовании по истечении короткого льготного периода переходят к ожидающим создателям, определяемым по жребию, с параметрами, закрепленными Органическим законом. Во избежание тайной коммерческой эксплуатации применяется правило «Исполнение эквивалентно публикации» (Execution-Equals-Publication): все траектории инструмента, G-код и схемы CAM, выполняемые на общинном оборудовании, автоматически публикуются в открытом общем достоянии ячеистой сети (ст. 1.4).
4. **Tier 2-A (Буфер неделимых капитальных благ):** Базовые промышленные активы первичных переделов (пирометаллургия, очистка кремния, литография, тяжелое станкостроение) являются неделимым социальным капиталом, изолированным от конкуренции со стороны Tier 3. Резервы на возмещение и амортизацию капитала должны быть восстановлены до высвобождения излишков для дискреционного производства.

Статья 3.4 — Биорегиональная несущая емкость, телеметрия и аналоговая верификация на местах

1. Извлечение ресурсов и производство человеком в пределах каждого водосборного бассейна ограничены его Экологической емкостью биосферы (ECC).
2. Непрерывные, общедоступные сенсорные массивы осуществляют мониторинг неперсональных термодинамических переменных: восполнения водоносных горизонтов, речного стока, почвенного углерода, накопления биомассы, нагрузки на энергосистему и рассеяния тепла.
3. Аппаратное обеспечение телеметрии должно использовать открытые программируемые логические контроллеры (PLC) с побитово верифицируемым встроенным ПО, исключая проприетарные бинарные блобы или недоверенные анклавы.
4. Инвариантный мандат конфиденциальности: Сенсорные сети строго ограничены абиотическими и макроэкологическими переменными. Алгоритмическая слежка, биометрическое отслеживание или индивидуальное профилирование домашнего хозяйства являются абсолютным конституционным преступлением.
5. Гражданская верификация на местах и проверка разделенных проб: Во избежание дрейфа цифровых моделей, биологического обрастания оборудования или сговора датчиков Советы районов регулярно уполномочивают непрофессиональные Гражданские отряды верификации на местах, оснащенные ручными аналоговыми приборами. Аудиты проводятся по слепому протоколу разделенных проб: дублирующие запечатанные образцы независимо проверяются лабораториями, определенными по жребию из несмежных водосборных бассейнов, что гарантирует сохранение привязки кибернетических реестров к физической реальности.

Статья 3.5 — Стратегические физические резервы и нелинейная устойчивость

1. Для обеспечения антихрупкости перед лицом сбоев, засух, солнечных бурь или эпидемий каждая биорегиональная федерация формирует и поддерживает Стратегические физические резервы.
2. Резервы формируются с учетом дефицитов, выявленных аудитом автаркической замкнутости (Статья 3.1.6), сочетая децентрализованные запасы длительного хранения (зерновые, основные продукты питания, семена традиционной селекции, критически важные фармацевтические препараты, накопители энергии), запасные части и избыточные мощности для не подлежащих длительному хранению благ, чтобы поддерживать выпуск продукции Tier 1 в течение 12–24 месяцев без внешних поступлений.
3. Стратегические резервы не могут быть ликвидированы в целях спекулятивной торговли, экспортированы за внешний фиат или перенаправлены в дискреционный излишек.

Статья 3.6 — Аудит, паритет ассамблей и пороги принятия решений

1. Физические реестры и ведомости термодинамического баланса являются публичными, составляются на доступном языке и непрерывно рассматриваются ассамблеями, формируемыми по жребию (Сортиции), в строгом паритете нечетного числа членов:

- Мониторинг районных коммунальных служб: осуществляется Районными советами, формируемыми по Жребию (Сортиции), в составе пятнадцати (15) граждан.
- Диспетчирование биорегиональной эксергии и надзор за стратегическими резервами: регулируются Биорегиональными гражданскими ассамблеями в составе ста одного (101) делегата.

1. Дифференцированные пороги делиберативного принятия решений:

- **Конституционное квалифицированное большинство в 75%:** Требуется строго для изменения, уменьшения или перерасчета подушевых норм выживания Tier 1.
- **Квалифицированное большинство в 60%:** Требуется для пятилетних биорегиональных инфраструктурных энергетических бюджетов и дискреционных выделений ресурсов Tier 3.
- **Простое большинство в 50%+1:** Допускается исключительно для немедленной мобилизации Стратегических физических резервов во время подтвержденных стихийных бедствий или экологических кризисов, с обязательным пересмотром срока действия нормы через тридцать (30) дней.

ГЛАВА IV: УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖРЕБИЮ: АРХИТЕКТУРА ЖРЕБИЯ (СОРТИЦИИ)

Статья 4.1 — Принцип жребия (демархия) и упразднение олигархии

1. Вся суверенная законодательная, совещательная и конституционная власть исходит исключительно от ассамблей граждан, избираемых посредством статистически стратифицированной случайной жеребьевки (сортиции).
2. Выборная партийная политика, финансирование избирательных кампаний, корпоративный лоббизм и постоянные парламентские сословия упраздняются как векторы олигархического захвата власти.
3. Граждане сохраняют свободу объединения и отстаивания интересов (Статья 1.4), однако ни одно объединение не вправе финансировать, выдвигать, инструктировать или вознаграждать делегатов жребия (сортиции); любое подобное действие ничтожно и представляет собой структурное посягательство на гражданское общее достояние.

Статья 4.2 — Многоуровневая архитектура ассамблей и инвариант нечетного паритета

Совещательная власть структурируется посредством концентрических палат граждан, соотнесенных с биорегиональными масштабами, каждая из которых функционирует в строгом нечетном паритете численности во избежание равенства голосов и тупиковых ситуаций:

1. **Местные медиационные коллегии:** Три (3) гражданина с трехмесячными мандатами — для разрешения локальных соседских конфликтов, обеспечения бытовой безопасности и реституции жилья.

- *Шкала субсидиарности для формирующихся узлов (< 50 жителей):* Зарождающиеся поселения с числом совершеннолетних жителей менее пятидесяти (50) возлагают функции суверенного муниципального управления на Местную медиационную коллегию (3 гражданина). Во избежание кланового захвата власти родственники первой степени родства или сожители не могут заседать одновременно. Каждая сторона, в отношении которой вынесено решение, обладает правом апелляции (*Provocatio*) в слепую межводораздельную коллегию из пятнадцати (15) граждан; апелляции на одно и то же решение объединяются. Вопрос, требующий 75% голосов и не достигший единогласия в коллегии из трех человек, передается на плебисцит всех совершеннолетних жителей узла с тем же порогом.

1. **Соседские советы жребия (сортиции):** Пятнадцать (15) граждан с шестимесячными мандатами, осуществляющие надзор за местным общим достоянием, коммунальными службами и объектами инфраструктуры (формируются автоматически по достижении пятидесяти совершеннолетних жителей).
2. **Биорегиональные ассамблеи граждан:** Сто один (101) делегат с годичными мандатами со смещением сроков, регулирующие экологический баланс водоразделов, промышленное зонирование и межузловые соглашения.
3. **Континентальные палаты управления:** Триста один (301) гражданин с восемнадцатимесячными мандатами со смещением сроков, координирующие континентальные опорные сети, коридоры регенерации и макробалансы.
4. **Ассамблея глобального общего достояния:** Одна тысяча один (1001) гражданин с двухгодичными мандатами со смещением сроков, устанавливающие планетарные термодинамические границы и ратифицирующие межконтинентальные пакты.

Статья 4.3 — Стратифицированный отбор, всеобщая служба и антибюрократическая ротация

1. Заседатели для всех органов жребия (сортиции) отбираются из единых гражданских реестров посредством открытых, публично верифицируемых криптографических и механических жеребьевок. Стратификация зеркально отражает структуру населения по возрасту, полу и географическому признаку.

2. Гражданская служба по жребию является всеобщей прерогативой и ненарушимой обязанностью. Призванные граждане получают полное освобождение от рутинного труда и замещение бытовой поддержки.
3. Мандат против несменяемости: Ни один гражданин не может занимать должность последовательные сроки на одном и том же уровне; за каждым мандатом следует перерыв, вдвое превышающий его продолжительность.
4. Предотвращение теневой бюрократии: Персонал ассамблей работает по строго временным ротационным договорам; формирование повестки дня, фильтрация вопросов граждан или скрытое влияние на заседателей являются правонарушениями, влекущими отрешение от должности. Исключительное право определения повестки дня принадлежит делегатам жребия (сортиции).
5. Прием петиций и совещательная пропускная способность: Любое лицо вправе беспрепятственно опубликовать любую петицию в открытом гражданском реестре. Включение в повестку дня требует совместной поддержки со стороны установленной доли жителей, представляемых данной ассамблеей; каждое лицо обладает равной, периодически возобновляемой квотой поддержки, которая ни при каких условиях не может быть обусловлена трудом, поведением или убеждениями. Каждая ассамблея фиксирует ограниченное число мест в повестке дня на сессию, заполняемых посредством публичной жеребьевки, взвешенной с учетом уникальной поддержки. Ротационная комиссия первичной сортировки из трех (3) граждан, отобранных по жребию, объединяет идентичные запросы и проверяет форму, но никогда — суть вопроса. Параметры устанавливаются Органическим законом.

Статья 4.4 — Состязательные экспертные показания и общепонятное принятие решений

1. Заседатели жребия (сортиции) совещаются в качестве этической совести общего достояния; технические советники выступают исключительно в доказательном качестве без права голоса.
2. Обязательный состязательный перекрестный допрос: По сложным предложениям две независимые соперничающие группы экспертов, свободные от корпоративных грантов или долговых обязательств, подвергают открытому перекрестному допросу допущения и предвзятости друг друга в ходе открытого заседания.
3. Мандат практической понятности: Эксперты несут бремя перевода своих моделей на ясный и доступный язык с разъяснением последствий, компромиссов и сценариев возможных сбоев.
4. Эпистемический филибастер и превентивный инвариант: Если соперничающие группы экспертов искусственно вносят путаницу или создают недобросовестный процедурный тупик, ассамблея применяет Принцип предосторожности (*In dubio pro natura et vita*), отказывая в одобрении. Превентивное приостановление применяется строго к новым структурным вмешательствам; оно ни при каких обстоятельствах не должно нарушать сертифицированное

регулярное техническое обслуживание или функционирование критических систем жизнеобеспечения. Неразрешимые затяжные тупики передаются в отобранную по жребию коллегию ученых-практиков из несмежных водоразделов.

Статья 4.5 — Протоколы совещаний и ступенчатые пороги голосования

Совещательные ассамблеи принимают решения исключительно с использованием ступенчатых порогов голосования:

1. **75% конституционное квалифицированное сверхбольшинство:** Требуется исключительно для внесения структурных поправок в настоящую Конституцию, расширения (но ни в коем случае не сужения, Статья 1.7) Инвариантных прав, объявления о декоммодификации или изменения базового уровня биологического выживания.
2. **60% квалифицированное большинство:** Требуется для многолетних планов биорегионального развития, базового распределения ресурсов, межводораздельных договоров и принятия общих регулятивных статутов.
3. **50%+1 простое большинство:** Допускается исключительно для рутинного административного планирования, процедурных предложений ассамблеи и немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации и бедствия. Чрезвычайные декреты, принятые простым большинством, содержат автоматическое, не подлежащее продлению тридцатидневное (30 дней) условие об утрате силы, требующее последующей ратификации квалифицированным большинством в шестьдесят процентов (60%).
4. **Арифметика порогов:** Каждый процентный порог обозначает наименьшее целое число голосов, равное указанной доле или превышающее указанную долю от всех действующих членов ассамблеи, а не только присутствующих (например, 9 и 12 из 15; 61 и 76 из 101).

Статья 4.6 — Конституционный надзор (*Custodes Constitutionis*)

1. Любой гражданин, ассамблея или Хранитель Биосферы вправе подать петицию о проверке любого нормативного акта, декрета, алгоритма или Органического закона, предположительно нарушающего настоящую Конституцию.
2. Жюри конституционного надзора (*Custodes Constitutionis*), созываемое по конкретному делу в составе ста одного (101) гражданина, отобранного по жребию из водоразделов, не являющихся сторонами спора, и совещающееся в соответствии со Статьей 4.4, признает акт ничтожным квалифицированным большинством в шестьдесят процентов (60%), разрешая сомнения согласно Главе I в пользу человека. Каждая сторона вправе обжаловать решение один раз в новое жюри в составе трехсот одного (301) гражданина.
3. Жюри надзора выносят решение исключительно о соответствии или ничтожности; они не вправе ни разрабатывать, ни вносить поправки в закон.

ГЛАВА V: НЕОБХОДИМЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД, ЗАБОТА И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ

Статья 5.1 — Совместное содержание, ротационные смены и эргономические мультипликаторы

1. Человеческая цивилизация зиждется на физическом поддержании своих материальных основ. В целях окончательного искоренения эксплуатируемых низших классов и наследственных каст все необходимое техническое и эксплуатационное обслуживание, которое пока не может быть автоматизировано, — санитария, переработка токсичных отходов, регенерация плодородного слоя почвы и сезонный сбор урожая — представляет собой общую гражданскую обязанность, распределяемую посредством ротационных списков среди трудоспособных совершеннолетних граждан.
2. Труд в рамках Open Networked Earth (Открытая Сетевая Земля) (O.N.E.) принципиально декомодифицирован: человеческие усилия не могут быть куплены, арендованы, обменены или подчинены посредством договоров найма либо долгового вымогательства.
3. Эргономические мультипликаторы: Тяжелые или опасные задачи — включая активное проведение аварийно-спасательных работ, тушение пожаров в зданиях и природных пожаров, рекультивацию токсичных зон и укрепление дамб — имеют сертифицированные эргономические временные мультипликаторы в размере 3x–5x по отношению к базовым гражданским обязательствам, что сокращает требуемые интервалы несения службы и устанавливает приоритет роботизированной автоматизации. Нахождение в режиме готовности к реагированию на угрозы без фактического развертывания учитывается строго по базовому паритету (1,0x) для исключения рентоориентированного накопления в праздности.
4. Траектория полной автоматизации и переходный мандат: Стратегической целью O.N.E. является поступательная и полная автоматизация всего тяжелого, опасного, повторяющегося и рутинного физического труда посредством открытой робототехники и автоматизированного оборудования. Ротационный физический труд человека признается необходимым переходным механизмом на этапе развертывания инфраструктуры; по мере расширения роботизированной автоматизации обязательные смены физического труда систематически сокращаются до нуля, освобождая бытие человека для заботы, эмпирической науки, ремесла и экологического попечительства.

Статья 5.2 — Инвариант взаимности и санкции против безбилетничества

1. Биологический базис выживания — чистая вода, суточная калорийная норма питания, жилье и первичная медицинская помощь — является неотчуждаемым правом по рождению,

навсегда защищенным от административного аннулирования или трудового принуждения.

2. Членство в самоуправляемом сообществе предполагает обязательный долг взаимной материальной помощи. В случае, если трудоспособный совершеннолетний гражданин систематически отказывается от назначенных ему ротационных смен без медицинских оснований, реагирование осуществляется посредством эскалации непенитенциарных санкций:

- Обязательное сопровождение на заседание Местной согласительной комиссии (3 гражданина) для оценки эмоционального выгорания или скрытой инвалидности;
- Полное исключение из доступа к производству излишков Уровня 3 (Tier 3), передовым вычислительным сетям и общественным благам межбассейнового транзита;
- Перераспределение жилой площади, превышающей базовый уровень жилья Уровня 1 (Tier 1), исключительно в тех случаях, когда она влечет за собой нагрузку по коммунальному обслуживанию, которую лицо отказывается взаимно компенсировать трудом, по решению Местной согласительной комиссии (Статья 2.3.3). Само жилье Уровня 1, предпочтительно *in situ*, ни при каких обстоятельствах не обусловливается какими-либо требованиями.

1. Инвариант немедленной реинтеграции: Данные меры носят сугубо некарательный характер и влекут за собой абсолютное отсутствие какого-либо бессрочного гражданского клейма. Право на участие в Жребии (Сортиции) и политические права ни при каких обстоятельствах не обусловливаются трудовой взаимностью. Полный доступ к общим ресурсам Уровня 3 (Tier 3) восстанавливается *ipso jure* в тот момент, когда гражданин возобновляет любую запланированную смену взаимности или выполняет согласованный эквивалентный гражданский вклад.

Статья 5.3 — Эмпирическое образование детей и нейроонтогенетическая целостность

1. Образование в рамках общего достояния опирается исключительно на верифицированную эмпирическую науку, нейробиологию развития и проверенные педагогические методы (включая сенсорно-моторные подготовленные среды), навсегда исключая эфемерные педагогические веяния, идеологическую индоктринацию и картели стандартизированного тестирования.
2. Образовательная триада:

- *Возраст от 0 до 7 лет (Физическая реальность и моторный фундамент):* Базируется исключительно на тактильном взаимодействии с природой, возделывании почвы, физической геометрии, акустической музыке и свободной игре без оценивания, что предотвращает дисрегуляцию внимания, связанную с преждевременной цифровой абстракцией;
- *Возраст от 7 до 13 лет (Эпистемическая гигиена и диалектика):* Систематическое обучение устранению когнитивных искажений, пониманию статистической

неопределенности, динамическим системам обратной связи и сократическому диалогу для отделения познания от личного эго;

- *Возраст от 13 лет и старше (Гильдейское ученичество и мастерство):* Интеграция подростков в действующие исследовательские, сельскохозяйственные и производственные коллективы бок о бок со взрослыми наставниками с подтверждением компетентности через рецензируемый вклад в реальную деятельность.

Статья 5.4 — Эмпирическое родительское просвещение и универсальное аллородительство

1. Воспитание будущих поколений требует специализированной когнитивной, эмоциональной и соматической подготовки. Биорегиональные сообщества формируют основанные на доказательствах Общественные пространства родительского становления, опирающиеся на нейробиологию привязанности, корегуляцию нервной системы и осознанную деконструкцию унаследованных сценариев межпоколенческой травмы.
2. Практикум аллородительства: В качестве универсального обязательного гражданского требования молодые совершеннолетние лица проходят практические ротации в общинных яслях и центрах раннего ухода за детьми под руководством опытных наставников, осваивая педиатрическую первую помощь, архитектуру сна и методы соматического успокоения младенцев.
3. Поддержка первых 1000 дней: Общинные среды обитания интегрируют специалистов по послеродовому уходу и педиатров непосредственно в жилые круги, гарантируя круглосуточную подмену, общинное питание и полное освобождение от выполнения производственных гражданских обязанностей для новоиспеченных родителей.

Статья 5.5 — Эмпирическая нейромедицина и этиологическое психическое здоровье

1. Монополистические классификации, основанные на контрольных перечнях симптомов, и коммерчески обусловленная пожизненная химическая седация окончательно упраздняются. Забота о психическом здоровье осуществляется на основе эмпирической нейромедицины, депатологизации средовых факторов и диагностики, базирующейся на этиологии.
2. Дистресс нервной системы (тревожность, хроническая деморализация, гипербдительность) рассматривается прежде всего как биологический ответ на средовой стресс, преодолеваемый посредством общинной безопасности, автономии и доступа к природе.
3. Клиническое вмешательство: Стойкие психические страдания исследуются с помощью объективных биомаркеров: динамической нейротелеметрии высокого разрешения, скрининга нейровоспалительных процессов, эндокринного профилирования и метаболического анализа оси «кишечник-мозг». Приоритет в терапии отдается терапевтической нейропластичности, соматическому высвобождению травмы и

контролируемым нейровосстановительным методикам. Нейроразнообразие человека защищается как эволюционное достояние и никогда не подавляется химическим путем ради социального конформизма.

4. Эпистемическая защита: Никакая медицинская гильдия или ассамблея не вправе устанавливать догматическую монополию на клиническую науку; терапевтические методы подлежат постоянной эмпирической фальсифицируемости и открытому клиническому аудиту в рамках структуры Общины Еретика.

Статья 5.6 — Иммунитет осуществляющих заботу лиц и управление на основе Жребия (Сортиции)

1. Уход за детьми, раннее образование, сопровождение пожилых людей и соматический сестринский уход составляют высшие производительные основы общества. Любой гражданин, активно занятый ежедневной семейной или общинной заботой, выполняет свои гражданские обязательства взаимности *ipso jure*, получая полное освобождение от ротационных смен физического технического и эксплуатационного обслуживания.
2. Контроль за графиками дежурств осуществляется Соседскими советами по Жребию (Сортиции) (15 граждан). Структурные изменения трудовых мультипликаторов или образовательных стандартов требуют квалифицированного большинства в семьдесят пять процентов (75%) голосов заседающей Биорегиональной гражданской ассамблеи (101 делегат).

ГЛАВА VI: РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, МИКРОСЕТИ И АНАЛОГОВАЯ СТОЙКОСТЬ

Статья 6.1 — Мандат на развязку и тридцатидневная островная автономия

1. Каждое муниципальное поселение и биорегиональный узел в рамках Open Networked Earth (Открытая Сетевая Земля) (O.N.E.) обязаны проектировать и поддерживать физическую инфраструктуру, способную к полной островной самодостаточности.
2. В случае катастрофического нарушения работы макросети, экстремальных погодных явлений или внешнего логистического разрыва каждый узел обязан автономно поддерживать базовое жизнеобеспечение Tier 1 — фильтрацию питьевой воды, бытовую терморегуляцию, медицинское охлаждение и базовое приготовление пищи — в течение обязательного минимума в тридцать (30) последовательных дней.
3. Проектирование или развертывание критически важных муниципальных коммунальных систем, влекущих возникновение единых точек системной зависимости от внешних

централизованных картелей или уязвимых магистральных сетей дальнего электроснабжения, является антиконституционным.

Статья 6.2 — Модульная распределенная энергетика и термодинамическая архитектура микросетей

1. Первичная генерация энергии во всех узлах является децентрализованной, модульной и базируется исключительно на возобновляемых биофизических источниках: распределенных фотоэлектрических (PV) массивах, микрогидроэлектростанциях, модульных ветрогенераторах и локализованном анаэробном сбраживании биомассы.
2. Стационарные накопители электрической энергии ограничиваются нетоксичными, долговечными и пожаробезопасными архитектурами — электрохимическими, механическими или тепловыми, — свободными от зависимости от токсичных или монополизированных дефицитных минералов; отвечающие требованиям технологии перечислены в Приложении к Органическому закону.
3. Архитектуры распределения электроэнергии проектируются с учетом минимальной термодинамической энтропии с использованием локализованных шин микросетей постоянного тока (DC) для прямого соединения между генерирующими массивами, блоками химических накопителей и энергоемкими промышленными приводами, наряду со стойким, высокоэффективным распределением переменного тока (AC) там, где этого требуют пространственные расстояния и стандартизированное оборудование.
4. Динамическая балансировка эксергии и тепловой промышленный симбиоз: Гипермасштабные вычислительные кластеры и экзотермический химический синтез функционируют как динамические балансировщики эксергии: высокопроизводительное машинное обучение и тяжелые вычислительные нагрузки моделирования действуют как прерываемые термодинамические буферы, моментально снижающие мощность при дефиците возобновляемой генерации для защиты базовых показателей Tier 1, в то время как высокопотенциальное сбросное тепло направляется по трубопроводам в муниципальные контуры централизованного теплоснабжения и циклы тепличной биомассы.

Статья 6.3 — Общественное достояние открытого производства и универсальная ремонтопригодность

1. Производственные мощности и возможности механического ремонта распределены по муниципальным производственным общественным мастерским и районным цехам.
2. Каждый биорегиональный узел обязан содержать оборудованные муниципальные мастерские со стандартизированным субтрактивным, аддитивным, режущим и термическим производственным оборудованием, предназначенным для сельскохозяйственной, энергетической и гражданской инфраструктуры.

3. Станки и автоматизированные системы промышленного управления эксплуатируются исключительно с использованием программируемых логических контроллеров (PLC) с открытой аппаратной архитектурой, исполняющих прозрачный, доступный для аудита машинный код.
4. Запланированное устаревание, криптографическая привязка к поставщику и обременения проприетарным программным обеспечением механических инструментов и запасных частей являются юридически ничтожными. Механические чертежи и схемы составляют универсальное общественное достояние, доступное каждому для локального обслуживания и воспроизведения.

Статья 6.4 — Распределенная телекоммуникационная ячеистая сеть и оптические коридоры

1. Цифровая инфраструктура связи организована как децентрализованное, стойкое общественное достояние, поддерживаемое непосредственно населением.
2. Общественные сети функционируют на основе локализованных беспроводных ячеистых топологий, оптических линий прямой видимости, направленных ретрансляторов и безлицензионной маломощной радиотелеметрии дальнего радиуса действия.
3. Протоколы сетевой маршрутизации являются самовосстанавливающимися, со сквозным шифрованием и структурно защищенными от централизованного инспектирования пакетов или корпоративных телекоммуникационных узлов контроля.
4. Высокопропускные оптические волокна, проложенные вдоль железнодорожных коридоров и акведуков, формируют открытые биорегиональные магистрали, объединяющие узлы водосборных бассейнов в открытый планетарный обмен данными без суверенных телекоммуникационных привратников.

Статья 6.5 — Протокол «Черного неба» и аналоговые механические резервные системы

1. Для обеспечения выживания человека в условиях мощных электромагнитных импульсов, солнечных геомагнитных бурь и тотальной деградации микроэлектроники все базовые сети жизнеобеспечения обязаны включать в себя неэлектронные механические системы ручного управления в рамках Протокола «Черного неба» (Black-Sky Protocol).
2. Основные муниципальные гидрозатворы, клапаны перенаправления канализации, распределительные трубопроводы водохранилищ, высоковольтные физические изоляторы и аварийные хранилища медицинских препаратов должны иметь ручные, управляемые человеком рычаги и противовесы, не требующие никакого программного обеспечения, электропитания или телеметрических входных данных.

3. Аналоговые гидравлические регуляторы, самотечные акведуки, а также долговечные печатные картографические и машиностроительные архивы подлежат сохранению и систематической проверке через сертифицированные интервалы времени. Любой критический объект жизнеобеспечения, неспособный к ручному управлению во время полного коллапса электроники, является антиконституционным и подлежит запрету на эксплуатацию.
4. Гальванический рубильник и островное ядро: Жизненно важные муниципальные системы должны включать физические гальванические разъединители, способные мгновенно разрывать связь с внешними глобальными сетями во время киберфизического нападения. Изоляция ограничивает выполнение операций локальными, физически защищенными от записи контроллерами только для чтения (ROM), поддерживая стехиометрические метаболические и экологические контуры без внешней пакетной зависимости.

Статья 6.6 — Управление инфраструктурой, паритет и пороги принятия решений

1. Планирование, монтаж и физическое расширение распределенных сетей осуществляются открыто под надзором на основе жребия (сортиции) в строгом паритете нечетного числа:

- Надзор за коммунальными службами микрорайонов и бронирование мастерских: управляются Районными советами по жребию (сортиции) в составе пятнадцати (15) граждан квалифицированным большинством в шестьдесят процентов (60%).
- Биорегиональные межсистемные соединения сетей, акведуки водосборных бассейнов и оптические магистрали: направляются Биорегиональными ассамблеями граждан в составе ста одного (101) делегата.

1. Градуированные пороги принятия решений:

- **Конституционное квалифицированное большинство в 75%:** Требуется для вывода из эксплуатации критических объектов жизнеобеспечения или передачи общественной инфраструктуры.
- **Квалифицированное большинство в 60%:** Требуется для утверждения региональных межсистемных электрических соединений, договоров о водораспределении или пятилетних планов инфраструктурного развития.
- **Простое большинство в 50%+1:** Допускается исключительно для аварийного сброса нагрузки, защитного отключения системы или немедленного восстановительного ремонта при бедствиях с автоматическим тридцатидневным (30 дней) сроком прекращения действия.

ГЛАВА VII: ЦЕЛОСТНОСТЬ ОТКРЫТЫХ КОМПИЛЯТОРОВ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КОДА

Статья 7.1 — Аксиома несуверенного кода и субординация алгоритмов

1. Программное обеспечение, алгоритмические модели, вычислительные компиляторы и автоматизированные логистические системы в рамках Open Networked Earth (Открытая Сетевая Земля) (O.N.E.) являются строго несуверенными административными инструментами, неизменно подчиненными человеческой совести и демократическим ассамблеям жребия (сортиции).
2. Делегирование составления законопроектов, вынесения судебных приговоров, нормирования биофизических ресурсов или применения любой силы принуждения в отношении лиц автономным алгоритмам, нейронным моделям или искусственным агентам является абсолютным конституционным ничтожеством. Предварительно санкционированный перехват входящих беспилотных аппаратов и снарядов в соответствии со Статьей 8.1.4 не образует принуждения в отношении лиц.
3. Код ни при каких обстоятельствах не выступает в качестве закона. Вычислительные машины служат исключительно открытыми логистическими исполнителями, реализующими предписанные человеком распределения.
4. В целях окончательного устранения опасности машинного порабощения общественная автоматизация ограничивается верифицируемыми архитектурами оракулов, лишенными субъективной субъектности, правосубъектности или суверенного статуса.

Статья 7.2 — Абсолютный запрет проприетарного программного обеспечения в сфере общественных ресурсов

1. Развертывание или исполнение программного обеспечения с закрытым исходным кодом, обфусцированного, проприетарного или составляющего коммерческую тайну в органах государственного управления, инфраструктурной телеметрии, производственных ресурсах общего пользования, микросетях или опорных коммуникационных сетях запрещено бессрочно.
2. Все операционные системы, компиляторы, криптографические библиотеки, структуры баз данных и микропрограммное обеспечение, встроенное в программируемые логические контроллеры (PLC) или микропроцессоры, должны находиться в общественном достоянии, свободными от обременений интеллектуальной собственности (IP), патентов на программное обеспечение и блокировок коммерческого лицензирования.
3. Любой правовой инструмент, договор или цифровая блокировка прав, направленные на повторное установление монополий на проприетарное программное обеспечение в сфере общего пользования, юридически ничтожны и не имеют силы.

Статья 7.3 — Бит-в-бит детерминированная воспроизводимость и диверсифицированная двойная компиляция (DDC)

1. В целях окончательного устранения скрытых лазеек (бэкдоров), диверсий на уровне компилятора и скрытых модулей слежения каждый исполняемый бинарный файл, функционирующий на общественной инфраструктуре жизнеобеспечения, должен обеспечивать детерминированную, бит-в-бит бинарную воспроизводимость из верифицированного, читаемого человеком исходного кода.
2. Базовые ядра операционных систем, криптографические библиотеки и микропрограммное обеспечение промышленных контроллеров должны проходить процедуру детерминированной диверсифицированной двойной компиляции (DDC) на функционально независимых инструментальных цепочках с открытым исходным кодом и различных микропроцессорных микроархитектурах.
3. Общественные репозитории поддерживают децентрализованные, криптографически проверяемые записи сборки. Любой бинарный дистрибутив, чей скомпилированный криптографический хеш не может быть независимо воспроизведен из общедоступных деревьев исходного кода любым узлом гражданина, немедленно лишается авторизации на общественной инфраструктуре.

Статья 7.4 — Пороговое распределение ключей (t-MPC) и небиометрическая аутентификация

1. Ни один отдельный инженер, гильдия программистов, биорегиональный узел или административный совет не могут обладать единоличными административными корневыми ключами или мастер-доступом криптографического контроля над сетями общественных ресурсов.
2. Корневые сертификаты, ключи подписания сетевых конфигураций, токены координации микросетей и административный доступ к гипермасштабируемым вычислительным массивам навсегда фрагментируются посредством пороговых многопартийных вычислений (t-MPC) на криптографические доли, распределяемые среди демографически стратифицированных ассамблей жребия (сортиции) в границах множества водоразделов, что исключает точечный административный захват со стороны корпораций, государств или гильдий.
3. Рутинные операции подписания требуют консенсуса нескольких узлов, в то время как структурные миграции протоколов требуют интерактивной пороговой церемонии, проводимой с участием суверенных ассамблей жребия (сортиции).
4. Гражданское участие, подача петиций и доступ к реестру жребия (сортиции) основываются на доказательстве личности с нулевым разглашением (ZK-PoP), подтверждающем индивидуальность живого человека без сбора биометрических характеристик, изображений лиц или персональных идентификационных данных.

Статья 7.5 — Мандат на гражданскую деэзотеризацию и аудит общественных алгоритмов

1. В целях предотвращения возникновения неизбираемого сословия жрецов программного обеспечения все общественные алгоритмические спецификации, правила распределения и инструментальные цепочки компиляторов должны сопровождаться исчерпывающей, доступной для чтения человеком документацией.
2. Технические гильдии несут обязательное бремя предоставления функциональных архитектурных резюме на доступном языке, наборов тестов с открытым исходным кодом и интерактивных «песочниц», демонстрирующих строгое соответствие алгоритмов конституционным базовым стандартам.
3. Ничтожность эзотерической непонятности: Любая формула алгоритмического распределения, процедура алокации или протокол управления, которые намеренно обфусцированы, математически сокрыты или, как установлено независимыми состязательными аудиторами, сопротивляются функциональному пониманию со стороны рядовых граждан, являются конституционно ничтожными и запрещаются к исполнению на общественной инфраструктуре.

Статья 7.6 — Непрерывное состязательное тестирование (Red-Teaming), паритет ассамблей и пороги принятия решений

1. Совещательные ассамблеи на постоянной основе наделяют независимые общественные программы вознаграждения за состязательный аудит (red-team bounties) целевой вычислительной эксергией и материальной поддержкой, проводя непрерывное состязательное тестирование на проникновение для выявления уязвимостей безопасности, скрытых лазеек (бэкдоров) и векторов централизации.
2. Надзор за цифровыми общественными благами осуществляется в строгом нечетном паритете:

- Надзор за интерфейсами микрорайонов: осуществляется Советами жребия (сортиции) микрорайонов в составе пятнадцати (15) граждан.
- Биорегиональные репозитории кода и стандарты промышленного микропрограммного обеспечения: находятся в ведении Биорегиональных гражданских ассамблей в составе ста одного (101) делегата.

1. Дифференцированные пороги принятия решений:

- **Конституционное квалифицированное большинство в 75%:** Требуется для прекращения поддержки основополагающих криптографических стандартов или изменения базовых инвариантов компиляции с открытым исходным кодом.
- **Квалифицированное большинство в 60%:** Требуется для биорегиональных выпусков программного обеспечения и утверждения значимого инфраструктурного кода.

- **Простое большинство в 50%+1:** Допускается исключительно для экстренной ротации криптографических ключей, оперативного развертывания исправлений программного обеспечения или защитной сетевой изоляции во время активных кибервторжений, с условием автоматического пересмотра с оговоркой об утрате силы через тридцать (30) дней.

ГЛАВА VIII: ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ

Статья 8.1 — Упразднение военизированной полиции, запрет на оружие и переходная оборона

1. Военизированная полиция навсегда упраздняется на всей территории Open Networked Earth (Открытая Сетевая Земля) (O.N.E.). Накопление огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или нейрораздражающих средств гражданским персоналом антиконституционно.
2. Синдикаты наемников и частные военные компании (ЧВК) запрещены как структурные преступления. Общественная безопасность обеспечивается посредством функциональной специализации:

- Гражданские гильдии мира: Безоружные специалисты, обученные межличностной медиации, деэскалации и восстановительной сортировке травм;
- Гражданские спасательные и пожарные гильдии: Специализированные службы, осуществляющие тушение пожаров в зданиях и природных зонах, технические спасательные работы, ликвидацию последствий геофизических катастроф и локализацию опасных материалов. Тактическое управление инцидентами строго ограничено обеспечением физической безопасности жизни; развертывание аварийно-спасательного оборудования в целях принуждения антиконституционно. Приказы об эвакуации продолжительностью более двадцати четырех (24) часов требуют повторной санкции по жребию (сортиции) со стороны Местной панели медиации, исключая возможность административного перемещения населения.

1. Всеобщий запрет на оружие: Проектирование, производство или компиляция вооружения, боеприпасов или робототехники, предназначенных для лишения жизни или причинения увечий людям, категорически запрещены как для людей, так и для машин. Единственным исключением является переходное несоматическое воспрещение, предусмотренное Статьей 8.1.4, которое ни при каких обстоятельствах не может быть направлено против людей.

2. Переходная оборона воспрещением: Вплоть до глобального общепланетарного присоединения к O.N.E. федерация сохраняет платформы оборонительного воспрещения (Anti-Access/Area Denial - A2/AD), законсервированные в подземных редутах и ограниченные следующими пределами:

- Тактическая объектовая оборона и дезинфекция от роев: Платформы предварительно уполномочены автономно перехватывать исключительно приближающиеся снаряды и беспилотные машины в пределах локальных внутренних периметров; люди и пилотируемые аппараты ни в коем случае не могут являться автономными целями. Уничтожение машин представляет собой несоматическую дезинфекцию (*Purgatio Mechanica*), лишенную восстановительного статуса. В населенных или смешанных гражданских периметрах применение ограничивается невзрывным, неионизирующим электронным подавлением и пассивным захватом, как указано в Приложении к Органическому закону.
- Дистанционное выведение из строя: Любое боевое применение за пределами терминальной объектовой обороны сводится к нелетальному выведению из строя беспилотной пусковой и управляющей инфраструктуры и требует двухключевой авторизации квалифицированным большинством в семьдесят пять процентов (75%) Биорегиональной ассамблеи (101 делегат) и Континентальной палаты (301 гражданин).

После планетарного объединения все оборонительные платформы подлежат демонтажу и переплавке в объекты гражданской инфраструктуры в соответствии с принципом «Перекуем мечи на орала» (*Gladii in vomeres*).

Статья 8.2 — Средовая пространственная безопасность и нетравмирующая телеметрия

1. Общественная безопасность интегрирована в пространственную архитектуру: коридоры и жилища сохраняют зоны прямой видимости при дневном свете, устраняя зоны захвата в ловушку. Автоматизированное оборудование снабжено оптическими блокираторами, активирующими отключение кинетических систем при приближении человека.
2. Средовая телеметрия носит строго эфемерный характер: периферийные микрореле обрабатывают акустику исключительно для обнаружения физических воздействий или разрушений конструкций, удаляя данные, не связанные с травмами, в течение субсекундного интервала, установленного Органическим законом. Публичные датчики ни в коем случае не должны записывать речь или формировать биометрические реестры.

Статья 8.3 — Хартия суверенитета пострадавших и приоритет возмещения ущерба

1. Правосудие сосредоточено вокруг автономии, восстановления и достоинства пострадавшей стороны. Пострадавшие обладают ненарушимым правом отказаться от восстановительного

диалога без каких-либо негативных последствий для себя.

2. Инвариант пространственной ненаходимости вблизи: В случаях физического насилия бремя переселения возлагается исключительно на нарушителя. Пострадавшее лицо сохраняет беспрепятственное владение своим жилищем; нарушитель переселяется за пределы транзитного радиуса пострадавшего.
3. Соматическая реституция: Сообщество гарантирует немедленную терапию травмы и материальное возмещение ущерба до выделения каких-либо ресурсов на реабилитацию нарушителя.

Статья 8.4 — Трехступенчатая восстановительная лестница и фактоцентрическое расследование

Споры и причиненный вред разрешаются последовательно:

1. **Ступень 1 (Прямое заседание):** Модерируемый диалог в присутствии безоружного медиатора для согласования добровольного возмещения ущерба.
2. **Ступень 2 (Общинный восстановительный круг):** Модерируемый диалог равных, направленный на устранение серьезных трений и завершающийся обязательными соглашениями.
3. **Ступень 3 (Арбитражный трибунал по жребию (сортиции)):** Обязательное вынесение решения Гражданским трибуналом в составе пятнадцати (15) граждан посредством фактоцентрического расследования (*Inquisitio Facti*). Состязательные судебные процессы упраздняются: судебные разбирательства оценивают строго проверяемые физические доказательства и открытые журналы регистрации.
4. **Строгая материальная законность:** Трибуналы обладают юрисдикцией исключительно в отношении физического нападения, соматического насилия, огораживания или экологического отравления, исключая идеологическое преследование. Присяжные заседатели отбираются по жребию (сортиции) из смежных округов.
5. **Двойной слепой криминалистический аудит:** Криминалистическая телеметрия на Ступени 3 подлежит независимому аудиту учреждением, определенным по жребию из несмежного водосборного бассейна, и признается допустимой исключительно при условии воспроизводимости при открытой проверке.

Статья 8.5 — Custodia Civilis Territorialis и ненарушимый Habeas Corpus

1. Тюремное заключение, одиночное заключение, штрафные карцеры и смертная казнь навсегда упраздняются.
2. Custodia Civilis Territorialis: Если лицо совершает хищническое насилие, не поддающееся стабилизации, мера пресечения именуется *Custodia Civilis Territorialis* и осуществляется в жилых блоках с естественным дневным светом, открытыми садами, полноценным питанием

и психиатрической помощью. Сенсорная депривация, химическое подавление психики и карательная изоляция запрещены.

3. Процессуальные гарантии Habeas Corpus:

- Экстренное задержание требует подтверждения по жребию (сортиции) (15 граждан) в течение семидесяти двух (72) часов, в противном случае освобождение является обязательным;
- Хранитель инвариантов (*Custos Jurium*): Независимый опекун, назначенный по жребию (сортиции), защищает соматическое благополучие, право на молчание и оправдательную телеметрию;
- Обязательный полугодовой пересмотр: Содержание под стражей пересматривается каждые сто восемьдесят (180) дней вновь сформированной по жребию (сортиции) коллегией присяжных (15 граждан) при обязательном квалифицированном большинстве в шестьдесят процентов (60%).

Статья 8.6 — Паритет судебных ассамблей и пороговые значения принятия решений

1. Во всех судебных разбирательствах строго соблюдается принцип нечетного паритета: Местные панели состоят из трех (3) граждан; Районные трибуналы — из пятнадцати (15) граждан; Биорегиональные палаты пересмотра — из ста одного (101) делегата.
2. Градуированные пороги принятия судебных решений:

- **Конституционное квалифицированное большинство в 75%:** Требуется для внесения изменений в процессуальные гарантии, которые могут быть усилены, но ни в коем случае не ослаблены ниже уровня, предусмотренного Главой I (Статья 1.7).
- **Квалифицированное большинство в 60%:** Требуется для издания или полугодового продления постановления о Custodia Civilis Territorialis.
- **Простое большинство в 50%+1:** Допускается исключительно для немедленного семидесятидвухчасового превентивного задержания вслед за активным насилием *in flagrante delicto*.

1. Право на мирный выезд: Каждый человек сохраняет неотъемлемое право беспрепятственно покинуть биорегион со своим личным имуществом, без угрозы пенитенциарного преследования.

ГЛАВА IX: ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТ: ОТ ОГОРАЖИВАНИЯ КАПИТАЛА К ОБЩЕМУ ДОСТОЯНИЮ

Статья 9.1 — Двухпутевое рукопожатие и параллельные системы жизнеобеспечения

1. Исторический переход от огораживания капитала и дефицита, основанного на долге, к планетарному общему достоянию осуществляется посредством продуманной архитектуры Двухпутевого рукопожатия.
2. Вместо стремления к насильственному макроразрыву автономные переходные узлы развертывают инфраструктуру с открытым исходным кодом, Community Land Trusts (Общественные земельные трасты) (CLTs) и сети взаимопомощи (Путь B) для построения параллельных, устойчивых систем жизнеобеспечения, в то время как действующая спекулятивная рыночная экономика (Путь A) разрушается под гнетом кризисов экологического и финансового долга.
3. По мере того как унаследованные цепочки поставок и государственные службы терпят крах, население переносит свое повседневное материальное существование в расширяющееся общее достояние. Общее достояние расширяется не путем идеологического принуждения, а за счет предоставления незамедлительного, верифицированного и надежного жизнеобеспечения за пределами товарных цепочек.

Статья 9.2 — Защитные правовые щиты, приобретательная давность и блокировка активов

1. Для защиты формирующихся анклавов общего достояния от корпоративной хищнической юридической войны и спекулятивного отчуждения за долги в рамках унаследованных юрисдикций активы общего достояния закрепляются в трастах с блокировкой активов, бессрочно защищенных от коммерческой продажи, ипотечного залога или финансового раздела.
2. Заброшенные промышленные зоны, запущенные сельскохозяйственные угодья и пустующая жилая недвижимость в приходящих в упадок юрисдикциях возвращаются в общественный Узуфрукт посредством приобретательной давности, сервитутов общего наследия и чрезвычайных деклараций общественного здравоохранения.
3. Корпоративные патенты, коммерческая тайна и монопольные претензии на интеллектуальную собственность (IP) в отношении жизненно необходимых лекарственных средств, схем возобновляемой энергетики и механических инструментов объявляются общественным узуфруктом и незамедлительно публикуются в репозиториях открытого аппаратного обеспечения.

Статья 9.3 — Внешний торговый интерфейс (ETI) и буфер демонетизации

1. Для закупки жизненно важных нелокальных промышленных товаров, специализированной микроэлектроники и передовых медикаментов из унаследованных юрисдикций без повторного возникновения внутреннего денежного неравенства биорегиональные федерации задействуют Внешний торговый интерфейс (ETI).
2. Внутренний метаболизм Open Networked Earth (Открытая Сетевая Земля) (O.N.E.) поддерживает абсолютную демонетизацию: в пределах общего достояния не действуют фиатные валюты, спекулятивный долг или рыночные ценовые механизмы.
3. Внешние коммерческие взаимодействия — такие как плановый экспорт излишков электроэнергии из возобновляемых источников или специализированные инженерные консультации — изолируются на карантине в рамках ETI. В соответствии с Правилом двадцатичетырехчасовой конверсии все полученные внешние фиатные доходы должны быть в течение двадцати четырех (24) часов направлены на безотзывные контракты на физические закупки, специальное условное депонирование либо прямую поставку неамортизируемых активов, стратегических запасов зерна или специализированного сырья, что предотвращает финансовую спекуляцию и суверенную заморозку активов.

Статья 9.4 — Тотальное асимметричное сдерживание, вознаграждения за переход на сторону общины и промышленный отказ

1. O.N.E. отвергает формирование экспедиционных регулярных армий, наступательный призыв и наемнические силы. Территориальная целостность против внешней вооруженной агрессии, корпоративных синдикатов или хищничества полевых командиров поддерживается посредством Доктрины тотального асимметричного сдерживания: децентрализованного гражданского сопротивления, пассивной пространственной фортификации, логистического блокирования и активной когнитивной диверсии.
2. Стратегическое рассредоточение и укрепленное выживание: Критические запасы продовольствия, энергетические банки и медицинские резервы физически рассредоточиваются в укрепленных подземных модульных хранилищах по всем микробассейнам водосбора, навсегда исключая наличие единых точечных целей для воздушных бомбардировок, перехвата беспилотниками или морских блокад.
3. Протокол вознаграждения за переход на сторону общины и гражданского убежища: Против враждебного вооруженного персонала общее достояние непрерывно задействует асимметричные стимулы к переходу на свою сторону. Любому солдату, офицеру или наемному подрядчику, сложившему пригодное к использованию оружие, отказавшемуся выполнять наступательные приказы или саботировавшему враждебные операции, гарантируются немедленное политическое убежище, пожизненная биологическая безопасность Уровня 1, свободное от обременений владение жильем и полное юридическое аннулирование обязательств по внешним долгам для него самого и его семьи.

4. Протокол «Перекуем мечи на орала» (*Gladii in vomeres*): Все сданное, захваченное или выведенное из эксплуатации вооружение, бронетехника и боеприпасы на территории окончательно демонтируются и переплавляются в общественных литейных цехах, превращая баллистические металлы в валы ветровых турбин, сельскохозяйственные орудия и строительные каркасы.
5. Нелетальное воспрещение доступа и криптографические ядовитые пилюли: Действуя в оборонительной синергии с подземными периметрами кинетического воспрещения статьи 8.1, критические микросети, производственные комплексы и цифровые репозитории поддерживают крайний защитный рубеж, защищенный ключами Пороговых многопартийных вычислений (t-MPC). В случае вооруженной физической оккупации, преодолевающей внешние рубежи сдерживания, органы Жребия (Сортиции) приводят в действие распределенное расщепление ключей, которое необратимо отключает высокоуровневую промышленную и вычислительную функциональность без отключения базового бытового водоснабжения и отопления, лишая агрессора любой логистической и финансовой ценности.

Статья 9.5 — Всеобщие юбилеи долгов и преобразование неплатежеспособных активов

1. Допустившие дефолт центры промышленного производства, обанкротившиеся распределительные узлы и заброшенные коммунальные сети систематически экспроприируются в муниципальные трасты общего достояния.
2. Все долги со сложными процентами, хищнические жилищные ипотечные кредиты и финансовые залоги, удерживаемые унаследованными институтами в отношении личного жилья и инфраструктуры жизнеобеспечения, упраздняются посредством всеобъемлющих, свободных от обременений Юбилеев долгов.
3. Возвращенные производственные предприятия модернизируются с использованием программируемых логических контроллеров (PLCs) с открытым исходным кодом и модульных станков для замкнутой металлургической переработки, ремонта сельскохозяйственной техники и локализованных коммунальных нужд.

Статья 9.6 — Переходное управление, паритет ассамблей и пороги принятия решений

1. Все юридические трасты, внешнеторговые операции и поэтапные переходы управляются прозрачно органами Жребия (Сортиции) при строгом нечетном паритете состава: Местные медиационные коллегии (3), Районные советы (15) и Биорегиональные ассамблеи (101).
2. Градуированные пороги принятия решений:

- **Конституционное квалифицированное большинство в 75%:** Требуется для введения всеобщих Юбилеев долгов, санкционирования принудительного преобразования промышленных активов или ратификации официальных переходов по контрольным этапам.
- **Квалифицированное большинство в 60%:** Требуется для утверждения годовых торговых бюджетов ETI и региональных соглашений о взаимопомощи со смежными переходными узлами.
- **Простое большинство в 50%+1:** Допускается исключительно для оборонительного нелетального воспрещения и оперативной корректировки поставок во время острого внешнего эмбарго, при условии обязательного законодательного пересмотра в течение тридцати (30) дней.

ГЛАВА X: БИОРЕГИОНАЛЬНАЯ БАССЕЙНОВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ПЛАНЕТАРНЫЙ ЗАВЕТ

Статья 10.1 — Водосборный бассейн как первичная суверенная единица и биорегиональная субсидиарность

1. Вестфальские границы, колониальные рубежи и суверенные территориальные огораживания окончательно и бесповоротно упраздняются.
2. Основополагающей политической единицей является естественный биорегиональный водосборный бассейн, очерченный гидрологическими водосборами, водоносными горизонтами и прибрежными биомами.
3. Управление строится на принципах биорегиональной субсидиарности: решения принимаются на минимально возможном экологическом масштабе, от микробассейнов уровня соседств до советов долин.
4. Ассамблеи более высокого уровня обладают нулевой юрисдикцией для преодоления местной автономии, за исключением случаев пресечения экспортируемого загрязнения, защиты общих водоносных горизонтов или защиты инвариантных прав.

Статья 10.2 — Экологическая правосубъектность и межвидовое опекунство (*Jus Biosphaerae*)

1. Крупные речные системы, древние леса, прибрежные водно-болотные угодья и водоносные горизонты являются Юридическими Лицами (*Personae Biologicae*), обладающими неотъемлемым правом существовать, течь и восстанавливаться в соответствии с *Jus Biosphaerae*. Естественные биомы не подлежат нахождению в собственности, сдаче в аренду или коммодификации.

2. Опекуны Биосферы (*Curatores Biosphaerae*), состоящие из граждан, отобранных по жребию (сортиции), и ротируемых полевых натуралистов, представляют нечеловеческие биомы и будущие поколения во всех ассамблеях, обладая правом процессуальной правоспособности для запрещения проектов, угрожающих экологической непрерывности.

Статья 10.3 — Физическая межбассейновая взаимность и антикартельные пакты

1. Межбиорегиональная торговля осуществляется на основе двусторонних соглашений о физических ресурсах, функционирующих без финансовых спекуляций, долговых инструментов или валютного обмена.
2. Бассейны обмениваются физической эксергией, очищенными металлами и специализированным оборудованием напрямую по открытым термодинамическим реестрам. Плотные городские агломерации действуют как специализированные метаболические органы в рамках двусторонних соглашений, обменивая передовую промышленную продукцию и научные исследования на излишки продовольствия и энергии.
3. Накопление ресурсов жизнеобеспечения, образование картелей или перекрытие воды вниз по течению влечет за собой автоматическое Системное разъединение (*Disiunctio Reticularis*): немедленную приостановку межбассейновых сетевых межсистемных соединений, транзитных коридоров и резервов передовой медицинской помощи до восстановления взаимности.

Статья 10.4 — Термодинамическая свобода передвижения и ненасильственная экологическая емкость

1. Каждый человек обладает неотъемлемым правом путешествовать, посещать и искать убежища в пределах планетарного достояния. Паспорта, пограничные заграждения, контрольно-пропускные пункты для проверки виз и вооруженные пограничные патрули навсегда запрещены конституционным законом.
2. Для защиты местных биомов от термодинамического перегруза долгосрочная интеграция по месту жительства направляется прозрачной телеметрией Экологической емкости биосферы (ECC):

- **Зеленый статус (Равновесие):** Бассейн беспрепятственно принимает прибывающих жителей, предоставляя немедленный узуфрукт на жилье и регистрацию в гражданской ассамблее.
- **Янтарный статус (Динамический буфер):** Бассейн приближается к сезонным порогам емкости; распределение постоянного жилья отдает приоритет воссоединению семей, запросам на специализированную рабочую силу и добровольному расширению инфраструктуры.

- **Красный статус (Потолок емкости):** Бассейн достиг физических термодинамических пределов; создание постоянного права владения жильем приостанавливается до тех пор, пока региональная экологическая емкость биосферы не расширится.

1. Неприкосновенная гарантия убежища: Ни при каких обстоятельствах ни один человек не подвергается вооруженному вытеснению, физическому задержанию или принудительной депортации. Даже при Красном статусе все путешественники сохраняют безусловный доступ к павильонам гостеприимства, чистой воде, полноценной пище, неотложной медицинской помощи и безопасному транзиту.
2. Обязательная федеральная перебалансировка и транзитный обход для бассейнов с Красным статусом: При наступлении в водосборном бассейне чрезвычайного Красного статуса смежные Зеленые и Янтарные бассейны несут обязательство активировать коридоры взаимопомощи, развертывая модульное опреснение, портативные микросети и мобильные медицинские узлы. В случаях, когда прибытие превышает мгновенный потолок жизнеобеспечения местной инфраструктуры гостеприимства, Континентальная палата запускает Протокол немедленного транзитного обхода: коридоры высокоскоростного железнодорожного и морского транзита отдают приоритет перевозке прибывающего населения через зону насыщения в назначенные Узлы приема в пределах смежных Зеленых и Янтарных бассейнов.

Статья 10.5 — Попечение планетарного достояния и регуляция солнечного потока

1. Глобальная атмосфера, океаническое достояние, криосфера и электромагнитный спектр составляют неделимое планетарное наследие жизнеобеспечения всех живых организмов.
2. Бессрочный запрет на химическую геоинженерию: Односторонняя инъекция аэрозолей в атмосферу, распыление серы в стратосфере и химическое удобрение океана навсегда запрещаются как экзистенциальные экоцидные угрозы.
3. Обратимая регуляция солнечного потока (*Administratio Insolationis*): В целях противодействия неконтролируемым климатическим переломным точкам без химических осадков, нехимическая, обратимая оптическая регуляция потока, развернутая в дальнем космосе, признается в соответствии со Статьей 11.1 трастом Достояния Солнца (Sol Commons). Для развертывания требуется квалифицированное большинство в семьдесят пять процентов (75%) Ассамблеи глобального достояния (1 001 делегат), поддержанное большинством Континентальных палат управления, каждая квалифицированным большинством в шестьдесят процентов (60%). Любая подобная система должна быть отказоустойчивой: при утрате санкционирования или контроля она рассеивается постепенно на протяжении многолетнего интервала, установленного Органическим законом, ни в коем случае не внезапно, предотвращая административный захват и терминальный шок.

Статья 10.6 — Федеративная архитектура жребия (сортиции), нечетный паритет и Всеобщий завет

1. Федеративная структура O.N.E. связывает местные водосборы с планетарным целым посредством многоуровневых ассамблей, сформированных по жребию (сортиции) в строгом паритете нечетных чисел:

- Местные медиационные коллегии: три (3) гражданина;
- Соседские советы жребия (сортиции): пятнадцать (15) граждан;
- Биорегиональные гражданские ассамблеи: сто один (101) делегат;
- Континентальные палаты управления: триста один (301) гражданин;
- Ассамблея глобального достояния: одна тысяча один (1 001) гражданин.

1. Пороги принятия решений:

- **75% конституционное квалифицированное большинство:** Требуется для изменения планетарных биофизических границ, принятия новых федеративных биорегионов или введения в действие чрезвычайных протоколов стабилизации системы Земли.
- **60% квалифицированное большинство:** Требуется для ратификации многосторонних межбассейновых ресурсных коридоров и долгосрочных континентальных инфраструктурных соглашений.
- **50%+1 простое большинство:** Допускается исключительно для экстренной мобилизации помощи при стихийных бедствиях и утверждения сезонных расписаний транзита с условием обязательного пересмотра в течение тридцати (30) дней.

1. Посредством этого Всеобщего завета все федеративные биорегионы обязуются соблюдать взаимную солидарность, вечный мир и общее попечение ради процветания Земли и всех ее потомков.
2. Приложение органических законов: Технические стандарты, реализующие функциональные требования настоящей Конституции, кодифицируются в Приложении органических законов, принимаемом и изменяемом квалифицированным большинством в шестьдесят процентов (60%) компетентной ассамблеи. Органические законы могут усиливать, но ни в коем случае не ослаблять конституционные гарантии и подлежат пересмотру в соответствии со Статьей 4.6.

ГЛАВА XI: НЕБЕСНЫЙ КОММОНС И МЕЖПЛАНЕТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Статья 11.1 — Коммонс Солнца и упразднение небесного доминиума (*Patrimonium Solis*)

1. Космическое пространство, небесные тела, астероиды, кометы, точки равновесия Лагранжа (L_1–L_5) и орбитальные траектории составляют неделимый небесный коммонс (*Patrimonium Solis*). Регулирование потока солнечного излучения в дальнем космосе (Статья 10.5.3) классифицируется как траст Коммонса Солнца, защищенный от коммерческого огораживания или превращения в оружие.
2. Национальная аннексия, корпоративный суверенитет, претензии частного капитала и спекулятивное резервирование небесных тел или орбитальных позиций бесповоротно запрещены на всем пространстве Open Networked Sol (O.N.S.).
3. Позиционные преимущества — полярные ловушки летучих веществ, пики вечного света (солнечные хребты), стабильные орбитальные высоты и переходные коридоры — ни при каких условиях не подлежат сдаче в аренду, продаже или накоплению. Доступ управляется через открытые реестры жребия (сортиции) и физические очереди на стыковку.
4. Добытые абиотические минералы и летучие вещества существуют исключительно на правах владельческого узуфрукта при условии активного ответственного управления и немедленной публикации данных структурного анализа и технологической оснастки в Открытый коммонс.

Статья 11.2 — Инженерные метаболические оболочки и несущая способность замкнутого цикла

1. За пределами биосферы Земли фундаментальная политическая и экологическая единица человеческой цивилизации переходит от естественного гидрологического бассейна к искусственной метаболической оболочке: Замкнутой экологической системе жизнеобеспечения (CELSS).
2. В CELSS — независимо от того, расположена ли она внутри орбитального цилиндра, лунной лавовой трубки, хранилища в марсианском реголите или корпуса транзитного циклера — баланс массы является абсолютным термодинамическим пределом. Запасы летучих веществ: воды (H_2O), азота (N_2), углерода (C) и фосфора (P) представляют собой замкнутые, неизменяемые общественные трасты.
3. Телеметрия несущей способности в инженерных средах обитания измеряется эффективностью контура рециркуляции, темпами утечки летучих веществ, структурной герметичностью под давлением и чистой мощностью рассеивания тепла радиаторами (W/m^2). Разрешения на проживание и пространственные расширения должны строго соответствовать верифицируемому биофизическому равновесию.

Статья 11.3 — Инвариантный атмосферный суверенитет и блокировка против деспотизма

1. Во всех герметичных средах обитания и транзитных кораблях пригодная для дыхания атмосфера при физиологически безопасных парциальных давлениях, питьевая вода, защита от радиации и поддержание температурного режима составляют универсальные, не подлежащие ограничению права на выживание Уровня 1.
2. Системы жизнеобеспечения ни при каких обстоятельствах не могут быть превращены в товар, дозироваться в обмен на труд или использоваться как оружие для принуждения к повиновению. Создание монопсонии на кислород или давление является экзистенциальным преступлением согласно Статье 1.2.
3. Архитектура контроля окружающей среды должна включать аппаратно реализованные аналоговые механические переключатели ручного управления и непрерывные пассивные обходные линии, доступные всем жителям. Никакой программный алгоритм, автоматизированный декрет или голосование по жребию (сортиции) не вправе дросселировать контуры жизнеобеспечения.
4. Метаболическое разграничение при разрешении споров: В герметичных средах меры восстановительного правосудия согласно Статье 5.2 действуют в условиях строгого метаболического разграничения. Не проявляющие взаимности жители могут столкнуться с временным приостановлением доступа к факультативным инструментам Уровня 3 или вычислительной пропускной способности, но ни в коем случае не могут подвергаться выбросу в вакуум, тюремному заключению с ограничением биофизических базовых потребностей или рационированию атмосферы.

Статья 11.4 — Термодинамическая астродинамика: бюджеты массы, эксергии и скорости

1. Межпланетная логистика и материальный обмен не должны управляться фиатной валютой или финансовым долгом, но координируются непосредственно через физические векторы «затраты — выпуск»:

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergy}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{dry}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatiles}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. Реактивная масса (запас рабочего тела) и кинетические изменения скорости (Δv) признаются конечными векторами термодинамического коммонса. Ускорение массы через гравитационные колодцы планет сопряжено с затратами физической энергии, которые должны быть уравновешены верифицируемой полезностью для федеративной сети.
2. Тяжелые промышленные рафинировочные комплексы являются неделимыми общими активами Уровня 2-А, удерживаемыми в коллективном трасте для предотвращения системных узких мест в поставках.

Статья 11.5 — Субсидиарность светового конуса и асинхронный демархический жребий (сортиция)

1. Поскольку конечная скорость света налагает задержку на астрономических расстояниях, централизованная межпланетная демократия физически невозможна. Управление функционирует строго на основе Субсидиарности светового конуса: ни одна отдаленная ассамблея не обладает юрисдикцией в отношении решений, которые могут быть приняты в пределах оболочки локальной среды обитания.
2. Архитектура жребия (сортиции):

- **Советы жребия (сортиции) сред обитания и CELSS (от 15 до 101 гражданина):** Сохраняют полный операционный суверенитет над внутренней жизнью, доступом к производственным лабораториям (fab-lab), пространственной планировкой и координацией посменной ротации при нечетном паритете.
- **Планетарные и системные палаты (301 гражданин):** Координируют региональные транзитные коридоры \Delta v, глубокие резервы летучих веществ и логистику высокоэнтропийной плавки в пределах гравитационного колодца или орбитальной подсистемы.
- **Ассамблея Коммонса Солнца (1001 делегат):** Функционирует на основе асинхронных совещательных эпох (90-дневные циклы), поддерживая всеобщие конституционные инварианты, открытые детерминированные инструментарии компиляторов, генетические семенные банки и протоколы предотвращения орбитальных столкновений.

1. Межрегиональные ратификации и арбитраж споров синхронизируются через устойчивые к задержкам ячеистые сети (mesh-сети) посредством криптографических распределенных реестров, работающих только на добавление (append-only).

Статья 11.6 — Кинетическое ненападение, Орбитальная иммунная система и «Мечи на орала»

1. Поскольку любая двигательная установка большой массы или перенаправленный астероид представляют собой кинетическое оружие по своей сути ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$), преднамеренные включения двигателей по направлению к обитаемым средам, лунам или Земле запрещены в соответствии со Статьей 8.1 как структурная массовая агрессия.
2. Орбитальная иммунная система (*Systema Immunitatis Caelestis*): Для защиты от баллистических столкновений и блуждающих астероидов без постоянных вооруженных сил Федерация Солнца поддерживает распределенную инфраструктуру перехвата двойного назначения, мирная функция которой заключается в гражданском движении и удалении орбитального мусора. Каждый излучатель направленной энергии оснащен аппаратной блокировкой, не зависящей от программного обеспечения, которая отключает питание всякий раз, когда он нацелен на обитаемое тело или среду обитания; терминальный перехват

выполняется на предварительно скомпилированной детерминированной прошивке, заблаговременно прошедшей аудит ассамблеями жребия (сортиции), что компенсирует астрономическую задержку света. Инженерные параметры зафиксированы в Приложении к Органическому закону.

3. Верификация отслеживания и «Мечи на орала»: Все планетарные траектории проверяются византийски-отказоустойчивыми (BFT) оптико-радарными сетями. Выведенные из эксплуатации разгонные ступени и прочные корпуса передаются литейным заводам циклеров для переплавки в общие кольца сред обитания и тепловые радиаторы в соответствии с принципом «Мечи на орала» (*Gladii in vomeres*).
